

**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL
PERANGKAT *PICTURE ARCHIVING COMMUNICATION SYSTEM* (PACS)
BERBASIS WEB**

antara

Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya

dengan

PT. Perta Mandiri Informatika

Nomor: 0180.1/U00000/2024-S0

Nomor: 0002/PACS/PMI-RSOJ/II/2024.

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **7** (Tujuh) bulan Februari Tahun **2024** (dua ribu dua puluh empat), bertempat di Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ) Pertamina Royal Biringkanaya Makassar, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **dr. Muhammad Ahsan, MARS**

NIK : 6471012504700001

Alamat : Jl. Pajjiaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar

Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, untuk dan atas nama Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ) Pertamina Royal Biringkanaya, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Nomor Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021 dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

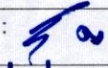
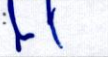
II. Nama : **R. Heru Noto Dewo**

NIK : 3175051310840006

Alamat : Kp. Jombang RT 003 RW 004 Kelurahan Lengkong Gudang Timur,
Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15321

Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak berdasarkan Anggaran Dasar PT. PERTA MANDIRI INFORMATIKA yang dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 04, tanggal 03 Juli 2023, dibuat di hadapan Musa Muamarta, SH. Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0048232.AH.01.01.TAHUN 2023, tanggal 05 Juli 2023, dari dan dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. PERTA MANDIRI INFORMATIKA yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. PERTA MANDIRI INFORMATIKA yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, telah saling sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Operasional Pengadaan Perangkat PACS di Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ) Pertamina Royal Biringkanaya, Makassar dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM DAN PENGERTIAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** adalah pengguna Perangkat PACS, yakni Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ) Pertamina Royal Biringkanaya yang berkedudukan di Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90242
- 2) **PIHAK KEDUA** adalah penyedia Perangkat Sistem PACS, yakni **PT. PERTA MANDIRI INFORMATIKA**.
- 3) **PIHAK EKSTERNAL** adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dalam mengintegrasikan dan atau mendistribusikan terkait data dan informasi PACS kepada pihak lain.
- 4) **KSO** adalah Kerja Sama Operasional dalam jangka waktu tertentu, yang merupakan penggunaan barang-barang milik **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 5) **Masa berlaku KSO** adalah masa berlakunya perjanjian setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 48 (empat puluh) bulan setelah *GoLive* dan dilakukan pembayaran pertama oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** seperti yang tercantum pada pasal 4 ayat (3) perjanjian ini.
- 6) **Picture Archiving Communication System (PACS)** adalah sebuah sistem perangkat digital imaging kombinasi perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, mendistribusikan hasil pemeriksaan radiologi menggunakan standar *Digital Imaging and Communications Picture Archiving Communication System (PACS) in Medicine* (DICOM) yang menjamin akurasi dan informasi data digital tingkat tinggi.
- 7) **Modalitas (perangkat akuisisi digital)** adalah perangkat sumber dari pencitraan digital yang didistribusikan dan disimpan oleh PACS, seperti *computed tomography* (CT), *magnetic resonance imaging* (MR), *ultrasonography*, *radiography digital*.
- 8) **Implementasi** adalah rangkaian proses kegiatan yang meliputi tahap analisa, pengembangan, instalasi dan konfigurasi PACS dan *transfer knowledge* terhadap user sehingga perangkat PACS dapat digunakan. Masa kegiatan implementasi ini maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perjanjian ini.
- 9) **Pengembangan** adalah pekerjaan **kustomisasi** sesuai dengan arsitektur modul dan gap analisis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- 10) **Transfer Knowledge** adalah suatu bentuk pelatihan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada User **PIHAK PERTAMA**.
- 11) **GoLive** adalah awal mula sistem PACS telah digunakan di Rumah Sakit.
- 12) **BAST GoLive** adalah berita acara penyelesaian pekerjaan dalam batasan aplikasi mencakup modul pelayanan sudah dipakai oleh *User*.
- 13) **Down Time** adalah jumlah waktu dimana aplikasi (berkaitan dengan *software* atau *server*) secara keseluruhan tidak dapat beroperasi yang diakibatkan oleh kesalahan *software* (bukan karena karena *Server*, Jaringan dan *Force Majeure*).
- 14) **Perangkat Server PACS** adalah *server* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**, yang di tempatkan di ruangan server Rumah Sakit.
- 15) **GoLive Support** adalah fasilitas dukungan berupa *online* maupun *offline* yang akan diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam memberikan jaminan beroperasinya perangkat PACS selama masa KSO.

PASAL 2 OBYEK PERJANJIAN

Pelaksanaan Pekerjaan harus dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari **PIHAK PERTAMA** menurut dasar-dasar Pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Obyek Perangkat Lunak (*Software*) dalam perjanjian KSO ini adalah **Sistem PACS** yang terdiri dari modul-modul program sebagai berikut:
 - *Simple integration with Hospital Information System*
 - *Radiologi Information System (RIS)*
 - *Multipplanar Reconstruction (MPR)*
 - *Maximum Intensity Project (MIP)*
 - *Whole slide microscopy viewing*
 - *User Access Control (UAC)*
 - *Multiple window support*
 - *Modality Worklist Engine*
 - *CT Radiation Dose Report*
 - *Dicom Structure Report*
 - *Physician Report*
 - *Management Report*
 - *Diagram Report*
 - *2D and 3D medical image viewing*
 - *PDF and Dicom Structured Report rendering Context*
 - *Specific toolbar and side panel content*
 - *Standard tools: Cine, W/L, Rotation, Measurement (length), angle etc*

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

2) Object Perangkat Keras (*Hardware*) sebagai berikut :

Server:

- SSD 1 TB + 2 TB *Main Storage*
- 32 GB RAM
- Intel Xeon 12 Core , 3 GHz + Display Card

Std

- Windows Server

Workstation & Monitor 1 MP

NAS : Storage 12 TB 4 Bay

Switch 8 Port 100/1000 Gigabit

UPS : 2000VA

3) Object yang bekerja sama adalah **PIHAK PERTAMA** sebagai pengguna Perangkat PACS dan **PIHAK KEDUA** sebagai penyedia Perangkat PACS.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

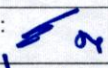
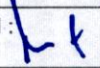
- 1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat satu sama lain bahwa KSO ini dibuat khusus dan terbatas untuk Pemasangan Perangkat Sitem PACS di Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ) Pertamina Royal Biringkanaya, Makassar.
- 2) Proses pelaksanaan KSO yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** akan mengacu dan sesuai dengan dokumen perjanjian yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

BIAYA - BIAYA

PIHAK PERTAMA akan membayar jasa biaya Kerja Sama Operasional (KSO) kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa Nilai Kontrak KSO meliputi:
 - a. Biaya sebesar **Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)** untuk tiap bulannya.
 - b. Biaya tersebut belum termasuk biaya transport dan akomodasi untuk kegiatan:
 1. **Implementasi** meliputi analisa, pengembangan, *setup* dan konfigurasi serta *transfer knowledge*:
 2. Apabila selama masa KSO **PIHAK PERTAMA** mengundang **PIHAK KEDUA** untuk visit di RSOJ Makassar.
 - c. Biaya tersebut belum termasuk PPN 11%.
- 2) Pembayaran pertama dilakukan satu bulan setelah penandatanganan **Berita Acara GoLive**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- 3) **PIHAK KEDUA** membebaskan pembayaran pada bulan ke 48 (empat puluh delapan) sampai dengan bulan 60 (enam puluh) kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Tagihan bulan diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya dan apabila tanggal tersebut jatuh bukan pada hari kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Tagihan diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan mengirimkan tagihan ke alamat yaitu:

Alamat : Jl. Pajjaing Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya,
Kota Makassar - 90242
Nama : Indra Prasetya
Jabatan : ICT
No Telp/No. Hp : 081242098529

2. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan dokumen penagihan berserta Berita Acara Laik Pakai dan Rekap Hasil Rekonsiliasi Registrasi Pelayanan.
3. Pembayaran maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah **PIHAK PERTAMA** menerima surat tagihan dari **PIHAK KEDUA**.
4. Pembayaran jasa KSO di transfer ke rekening:

Bank : **Bank Syariah Indonesia**
Nomor Rekening : **7250518425**
Nama Pemegang Rekening : **PT. PERTA MANDIRI INFORMATIKA**
NPWP : **39.501.182.8-019.000**

PASAL 6

JANGKA WAKTU KSO

1. **PARA PIHAK** sepakat masa berlaku KSO adalah masa berlakunya perjanjian setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 60 (enam puluh) bulan setelah penandatanganan Berita Acara *GoLive* seperti yang tercantum pada pasal 4 ayat (3) perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sewaktu-waktu selama masa perjanjian.
3. Apabila salah satu **PIHAK** berkehendak mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu berakhir maka, **PIHAK** pemohon memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya pembatalan perjanjian.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

4. Apabila terjadi pengakhiran perjanjian maka seluruh data dan informasi terkait KSO yang ada pada **PIHAK KEDUA** akan diserahkan sepenuhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maksimal 1 (satu) bulan setelah berakhirnya perjanjian.

PASAL 7

PELAKSANAAN KSO

Dalam melaksanakan KSO sebagaimana tersebut pada Pasal 2 perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** akan bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan KSO yang dapat mengakomodir kebutuhan **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari:

- 1) Melakukan Survey dan Analisa Kebutuhan.
- 2) Melakukan Kustomisasi Sistem.
- 3) Melakukan Setup dan Konfigurasi Perangkat PACS.
- 4) Melakukan Alih Pengetahuan (*Transfer Knowledge*) & Serah Terima Sistem sebagai berikut:
 - a. *Transfer knowledge* terhadap user/pengguna PACS;
 - b. *Transfer Knowledge* terhadap tenaga IT rumah sakit yang akan mengelola perangkat PACS.
- 5) *GoLive* Sistem.
- 6) *GoLive Support* selama masa Kerjasama.

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a) Menggunakan Perangkat PACS yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**, sebagaimana yang disepakati dan disetujui sebelumnya sesuai dengan pembiayaan, waktu, jaminan, dan cara pembayaran yang telah disepakati dan disetujui dalam perjanjian ini.
 - b) Menolak hasil pekerjaan KSO yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** apabila tidak sesuai dengan hasil gap analisis dan kebutuhan *User* yang disepakati **PARA PIHAK**.
- 2) **PIHAK PERTAMA** wajib:
 - a) Melakukan pembayaran biaya pekerjaan ini sesuai dengan Pasal 4 dalam kontrak perjanjian ini.
 - b) Menyediakan staf pemakai PACS yang memadai dari sisi jumlah dan pengetahuan untuk dapat mengoperasikan Perangkat PACS .
 - c) Menyediakan sistem admin PACS yang bertanggung jawab atas konfigurasi dan setup perangkat PACS.

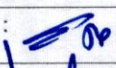
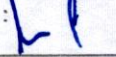
Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- d) Dokumen terkait infrastruktur *hardware* dan jaringan yang ada di rumah sakit seperti topologi jaringan, konfigurasi server dan jaringan, informasi akses internet, dokumen alat
- e) **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan SOP dan manual seluruh unit kerja terkait implementasi modul Perangkat PACS kepada **PIHAK KEDUA**.
- f) Unit Kerja atau tenaga fungsional termasuk yang diatur dalam ayat (2) akan bertanggung jawab atas pelaksanaan operasionalisasi perangkat PACS, apabila terjadi pergantian pemangku jabatan tersebut maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis serta menjamin bahwa sebelum pergantian tersebut dilaksanakan, telah dilakukan serah terima pekerjaan dan tidak menyebabkan perubahan terhadap aplikasi yang telah dipasang (*install*).
- g) Segala macam bentuk koordinasi yang terkait dengan Sistem Integrasi dengan pihak eksternal di luar **PIHAK KEDUA** dilakukan dan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- h) Segala biaya untuk melakukan kegiatan yang dilakukan ditempat **PIHAK PERTAMA** termasuk transportasi, akomodasi, pertemuan, *training transfer knowledge*, rapat evaluasi dan lain sebagainya menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.
- i) **PIHAK PERTAMA** menjaga hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** dari segala macam tindakan yang tidak sah, seperti memperbanyak dan atau membuat salinan.

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a) Menerima pembayaran biaya pelaksanaan KSO ini sesuai dengan Pasal 4 dalam kontrak perjanjian ini.
 - b) Menerima segala dokumen dan penunjang lainnya untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 7 perjanjian ini.
 - c) Menolak pekerjaan yang diperintahkan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila tidak sesuai dengan ruang lingkup dan Gap analisis.
- 2) **PIHAK KEDUA** wajib:
 - a) Melaksanakan pekerjaan KSO sesuai jadwal yang disepakati dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga hasil pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b) Menyediakan Perangkat PACS QPIC.
 - c) Melakukan *training* dan *transfer knowledge*.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- d) Mengakomodir kebutuhan integrasi dengan pihak eksternal yang masih berkaitan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
- e) Melakukan *support* terhadap operasionalisasi perangkat PACS QPIC selama masa KSO.
- f) Mengganti perangkat baru apabila terjadi kerusakan pada perangkat yang terpasang di **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10

JAMINAN DAN SANKSI

- 1) **PIHAK KEDUA** menjamin kepada **PIHAK PERTAMA** atas segala tuntutan dari pihak lain terhadap pekerjaan yang dibuat atau dihasilkan dan dipergunakan oleh **PIHAK PERTAMA**. Sebaliknya **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan semua informasi yang ada di **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Jaminan tersebut di atas tidak berlaku untuk perbaikan atau pemeliharaan yang disebabkan karena modifikasi dan perbuatan-perbuatan oleh **PIHAK PERTAMA** pada Perangkat Lunak (*Software*) atau setiap komponennya yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- 3) **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa produk yang diaplikasikan dan dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** tidak akan diberikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11

INDIKATOR MUTU

PERANGKAT *PICTURE ARCHIVING COMMUNICATION SYSTEM* (PACS) BERBASIS WEB

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk memprioritaskan mutu dalam hal Perangkat *Picture Archiving Communication System* (PACS) Berbasis WEB di Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ) Pertamina Royal Biringkanaya.
- 2) Indikator Mutu yang tercantum dalam klausul dijadikan sebagai indikator penilaian perpanjangan Perjanjian Kerjasama.
- 3) Evaluasi Perpanjangan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa Perjanjian Kerjasama Berakhir.
- 4) Adapun Indikator Mutu yang disepakati PARA PIHAK untuk di evaluasi antara lain :
 - a. Kesesuaian Perangkat *Picture Archiving Communication System* (PACS) Berbasis WEB dengan hasil Gap Analisis.
 - b. Ketepatan waktu pengerjaan dan Transfer Knowledge Perangkat *Picture Archiving Communication System* (PACS) Berbasis WEB berdasarkan jadwal yang disepakati.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

- c. Terjaminnya kebutuhan integrasi oleh **PIHAK KEDUA** yang masih berkaitan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
- d. Ketepatan waktu penanganan masa *Down Time* (2 x 24 jam) pada hari kerja, Jika terjadi keterlambatan maka kompensasi dibahas bersama **PARA PIHAK**.
- e. Terjaminnya kerahasiaan semua informasi yang ada di **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.
- f. Penanganan penyelesaian komplain dari **PARA PIHAK** kurang dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- g. Kepuasan **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** minimal 80%.

PASAL 12 WANPRESTASI

- 1) Dalam hal terjadi cidera janji karena kelalaian dalam melaksanakan perjanjian ini, baik oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan lebih dahulu saling mengingatkan dengan teguran tertulis. Berdasarkan teguran, **PARA PIHAK** melakukan musyawarah untuk mencari pemecahan yang adil, termasuk memutuskan cara dan jenis kompensasi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan.
- 2) Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan *GoLive* dari tanggal dan lingkup pekerjaan yang telah disepakati, yang diakibatkan sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda *penalty* sebesar 1/1000 (satu perseribu) per hari keterlambatan, dengan sanksi maksimum sebesar 5% (lima perseratus) dari *Invoice* pertama setelah *GoLive*. *Penalty* atau denda ini tidak berlaku kepada **PIHAK KEDUA** apabila keterlambatan ini oleh **PIHAK PERTAMA** yang belum siap dalam melakukan implementasi perangkat PACS.
- 3) Dalam hal masa *Down Time* melebihi ketentuan batas waktu 2 x 24 jam pada hari kerja karena kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** bersedia dikenai sanksi administratif berupa pemotongan atas imbalan bulanan untuk setiap 2 x 24 jam berikutnya, sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah pengembalian nilai investasi bulan berjalan dengan sanksi maksimum 5% (lima perseratus), kecuali untuk keadaan *FORCE MAJEURE*.

PASAL 13 FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau Para Pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure*

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

- (keadaan memaksa);
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
- Bencana alam termasuk namun tidak terbatas pada banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin topan dan gempa bumi;
 - Terjangkitnya suatu wabah penyakit menular secara massif yang ditetapkan sebagai bencana nasional non alam;
 - Pemberontakan, huru hara, kerusuhan, perang;
 - Kebakaran;
 - Sabotase;
 - Embargo dan pemogokan umum;
 - Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung dan/atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat- lambatnnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak mulainya kejadian tersebut;
- (4) Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena *force majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya;
- (6) Jika peristiwa *force majeure* berkepanjangan hingga 60 (enam puluh) hari atau lebih, maka salah satu dari Para Pihak, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap Pihak lainnya yang menyangkut pengakhiran Perjanjian ini, kecuali kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan selama Perjanjian ini berlangsung.
- (7) Apabila di dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan dalam peraturan moneter pemerintah yang mengakibatkan kenaikan harga material dan biaya pekerja yang mencolok sehingga menimbulkan kerugian bagi **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan pertimbangan kebijaksanaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan bahwa keputusan mengenai kebijaksanaan tersebut ada di tangan **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

PASAL 14

PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mempertimbangkan dilakukan pembatalan perjanjian kerjasama ini.
2. Pembatalan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak akan mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah dilakukan sebelum pembatalan dan dapat dituntut pemenuhannya sesuai perjanjian kerjasama ini.
3. Permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa sehubungan dengan batalnya perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

PASAL 15

KETERPISAHAN

Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat pasal yang menjadi tidak sah karena hukum, tidak dapat dilaksanakan karena hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh Para Pihak bahwa pasal yang tidak sah karena hukum, tidak dapat dilaksanakan karena hukum atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan perundangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian ini dan karenanya pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

PASAL 16

PENYELESAIAN SENGKETA

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul sengketa di antara **PARA PIHAK**, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah terlebih dahulu.
- 2) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka sengketa diselesaikan dengan cara mediasi dan rekonsiliasi.
- 3) Apabila dengan cara-cara tersebut di atas **PARA PIHAK** tidak juga menemukan titik tengah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui proses secara litigasi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

**PASAL 17
INTEGRITAS PERJANJIAN**

- 1) Perjanjian ini, beserta seluruh lampiran-lampiran, perubahan-perubahan ataupun tambahan-tambahan yang sah termasuk risalah klarifikasi & negosiasi teknis dan biaya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, merupakan satu kesatuan dari dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- 2) Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Makassar.

**PASAL 18
KORESPONDENSI**

- 1) Segala surat menyurat yang berkaitan dengan **PARA PIHAK** akan ditujukan dengan alamat sebagai berikut:

- a. Apabila ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA** atau Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ) Pertamina Royal Biringkanaya, maka dialamatkan kepada:

Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ) Pertamina Royal Biringkanaya, Makassar.
Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90552.

PIC PIHAK PERTAMA:

- (1) Nama : Indra Prasetia
Bagian : ICT
No. Hp : 081242098529
- (2) Nama : Muhammad Iskandar Zulkarnain
Bagian : Finance
No. Hp : 081255588138

- b. Apabila ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** atau PT. PERTA MANDIRI INFORMATIKA, maka dialamatkan kepada:

PT. PERTA MANDIRI INFORMATIKA

Wisma 29 Jl. Kyai Maja No 29 RT 010 RW 007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130.

PIC PIHAK KEDUA:

- (1) Nama : Yuki Ismail
Bagian : IT
No. Hp : +62 813-9437-2234
- (2) Nama : Ricki Ardiansyah
Bagian : Project Manager
No. Hp : +62 813-8128-0233

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

- (3) Segala surat menyurat yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim.
- (4) Apabila terjadi perubahan alamat untuk korespondensi oleh salah satu PIHAK di Indonesia, maka perubahan alamat untuk korespondensi itu harus diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada PIHAK lainnya.

PASAL 19

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 20

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan perjanjian ini, akan dilakukan secara tertulis dan berlaku sebagai alat pembuktian.

PASAL 21

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dan dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi materai secukupnya kemudian ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ)
Pertamina Royal Biringkanaya


dr. Muhamad Ahsan, MARS
Direktur

PIHAK KEDUA

PT Perta Mandiri Informatika


R. Heru Noto Dewo
Direktur

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

- (3) Segala surat menyurat yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim.
- (4) Apabila terjadi perubahan alamat untuk korespondensi oleh salah satu PIHAK di Indonesia, maka perubahan alamat untuk korespondensi itu harus diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada PIHAK lainnya.

PASAL 19

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 20

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan perjanjian ini, akan dilakukan secara tertulis dan berlaku sebagai alat pembuktian.

PASAL 21

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dan dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi materai secukupnya kemudian ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit Otak dan Jantung (RSOJ)
Pertamina Royal Biringkanaya


dr. Muhamad Ahsan, MARS
Direktur

PIHAK KEDUA

PT Perta Mandiri Informatika


R. Heru Noto Dewo
Direktur

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :